國防部支援國內外影音製作業者及新聞媒體採訪拍攝審核管理作業規定

中華民國 99 年 1 月 15 日國防部(99)國政文教字第 0990000646 號令頒
中華民國 101 年 5 月 7 日國防部(101)國政文教字第 1010006168 號修頒
中華民國 102 年 7 月 23 日國防部（102）國政文心字第 1020009602 號令修頒

一、為響應推動國內文化創意產業發展，維繫與國內、外影音製作業者暨新聞傳播媒體良性互動關係，期藉由提供接待服務、良好溝通管道、支援影視業者拍攝及開放媒體申訪等作為，並在確保國防資訊安全前提下，輔以適度審核管理機制，依分層負責之原則，訂定本作業規定，明確律定責任，提昇國軍形象，發揮政府整體效能。

二、支援對象：

(一)國內外(不含香港、澳門及中國大陸地區)合法登記影音製作業者之法人或團體（以下簡稱影視業者），並經中央主管機關文化部影視及流行音樂產業局暨各縣、市政府文化局(以下簡稱文化部門）審認資格，推薦之影視事業。

(二)拍攝影片內容屬性經由文化部門審認，屬「國產電影片」、「外國電影片」、「廣播電視」及「廣告」，且非屬香港、澳門及中國大陸地區者。

三、支援範圍及應遵行事項：

國防部(以下簡稱本部)支援國內外影音製作業者，及各大電子、平面新聞傳播媒體(以下簡稱新聞媒體)採訪、拍攝範圍，區分下列四類型：

(一)第一類型：

提供著作權屬本部所有之軍事資訊。

(二)第二類型：

1. 提供營區、營舍、訓練場、活動場所、工事等靜態場景及人員活動、訓練之取景。

2.提供堪用之經理裝備、陣營具等設備，支援參訪、勘景及拍攝作業。

(三)第三類型：

支援人員、武器、裝備協助參訪、勘景、拍攝及受　訪作業。

(四)第四類型：

支援軍事新聞採訪、部隊專題報導、專案紀錄片拍攝及官兵受訪案件。

支援各類型採訪、拍攝應遵行事項如下：

(一)第一類型：

應符合檔案法、政府資訊公開法等相關法令規定。

(二)第二類型與第三類型：

符合下列事項者，國內外影音製作業者及新聞媒體應提出包括事業登記證、相關完稅證明、完整拍攝企劃、完整製拍劇本、製作資金來源、欲進入營區工作人員、演員詳細名冊、身分證正、反面影本及申請支援內容項目等資料之計畫書（格式如附表 1、2），由文化部門審轉本部或各司令部，經承辦單位審查符合下列事項者，得簽奉各級權責長官核定，提供相關支援：

1.影視內容：

(1)符合國家立場與政府政策，且無詆毀國家元首、政府官員或施政成果之爭議性情節。

(2)符合社會慈善或公益行為，且有助於匡正人心或倡議善良風俗、宣揚優良傳統文化。

(3)拍攝內容有助於增進全民國防意識、宣揚國防政策、塑建國軍良好形象。

2.不得影響單位戰備演訓、官兵權益與人員生活作息。

3.勘景及影片拍攝所需使用場景、處所、武器、裝備等，不違反軍事安全之法令規定。

(三)第四類型：

新聞媒體採訪、報導及邀訪過程應遵守「國軍新聞工作實務手冊」及「國軍保密工作教則」之相關採訪須知及保密規範。

四、權責區分：

(一)第一類型：

由軍事資訊產製或保管單位依檔案法、政府資訊公開法、行政程序法等相關法令規定核定。

(二)第二類型：

由文化部門審轉各司令部審核之案件，經各司令部所屬支援單位簽奉權責長官核定，並副知本部備查；文化部門審轉本部審查之案件，經本部政治作戰局文宣心戰處(以下簡稱政戰局文宣處)簽會各相關聯參單位後，簽請權責長官核定。

(三)第三類型：

由文化部門審轉本部，經政戰局文宣處以專案方式就劇本內容、支援項目召集相關聯參單位及各司令部實施審查(審查意見表如附表 3)，簽奉權責長官核定後辦理。

(四)第四類型：

新聞媒體有關軍事新聞採訪、部隊專題報導、部隊專案紀錄片拍攝及官兵受訪案件，應依下列原則協調國防部政治作戰局軍事新聞處(以下簡稱政戰局軍聞處)辦理：

1.由本部及各司令部、後備、憲兵指揮部、國防大學 等

支援單位考量單位任務、特性、機敏性及保密安全等因素，適切規劃接受新聞媒體申訪、報導、拍攝及官兵受訪，並由政戰局軍聞處督導。

2. 新聞媒體申訪、報導、拍攝及官兵受訪案件，僅涉及單一支援單位者，由該支援單位簽奉所屬司令部核定後辦理；涉及兩個以上支援單位，由政戰局軍聞處簽奉權責長官核定後辦理。

(五)支援拍攝範圍涉及營區、營地借用，應依「國軍列管國有不動產提供非軍方單位使用處理原則」協調國防部軍備局工程營產處辦理；涉及空置眷舍借用，應協調國防部政治作戰局軍眷服務處(以下簡稱政戰局眷服處)辦理。

五、作業流程：

(一)申請勘景、拍照階段：

1. 應由文化部門審轉影視業者勘景、拍照及進入營區申請，區分各司令部及中央直屬單位(機關)，分由各司令部及政戰局文宣處接洽，並簽奉權責長官辦理。但未經文化部門函轉本部，自行函文本部各機關(構)、部隊、學校(以下簡稱支援單位)者，一律不予受理。

2. 影視業者勘景、拍照及進入營區申請屬各司令部機敏處所者，統由政戰局文宣處簽辦。新聞媒體向本部申請軍事新聞採訪、部隊專題報導、專案紀錄片拍攝及官兵受訪案件，統由政戰局軍聞處辦理。

3. 核定支援勘景、拍照單位須指派政戰官、保防官及業管部門全程協助勘景、拍照及影像審查事宜。

4. 核定支援勘景、拍照地點規劃應以曾公開之區域為原則，限制進入機敏處所；並應遴選具工作經驗、保密警覺良好人員，先期完成編組接待，並實施任務提示

(講習)，律定接待、引導重點。

(二)支援案件受理階段：

1. 接獲文化部門申請支援案件後，即依本規定支援對象、支援範圍、支援原則及權責區分，分由相關部門(政戰局文宣處、軍聞處、眷服處、國防部軍備局、各司令部)依權責受理，並主動與申請影視業者聯繫、協調。
2. 各支援單位主管部門，應與文化部門及申請影視業者先期協調有關協拍支援能量等事項，避免影響正常訓練與任務遂行；倘有無法配合部分，應於支援拍攝案核定前，儘速告知文化部門及申請影視業者。
3. 新聞媒體申請軍事新聞採訪、部隊專題報導、部隊專案紀錄片拍攝及官兵受訪案件，應於前二星期提出申訪企劃書，包含採訪目的、對象、大綱、範圍、方式、記者名冊(含身分證正、反面影本)及所需支援等事項，俾利協調、評估、審查及規劃作業。

(三)資料審查階段：

1. 支援單位承參應會請保防部門依相關規定，針對申請進入營區影視業者及新聞媒體相關人員，應辦理安全調查；全案簽奉權責長官核定前，主管部門應檢附被調查人相關證明文件(影本)，以函文、會辦等書面方式，造冊送請保防安全部門實施安全調查。
2. 相關刑事案件紀錄中，應予保密部分，不得違法要求提供；另入營人員應具備本國籍，並於入營前提供足資證明之身分證件，以供查驗。
3. 保防部門安全調查所得結果，經核定後，以書面通知還送主管部門憑辦。

(四)支援拍攝階段：

1. 各主管部門完成支援拍攝案件審理並奉權責長官核定

後,令頒各支援單位憑辦,各支援單位應就支援事項、期程、內容、安全管制等相關事項，與影視業者完成協調，詳盡告知本支援規定事項，並簽訂保證切結後(格式如附表 4)，始提供支援。

2. 核定支援單位於影視業者、新聞媒體採訪或拍攝前，應先期規劃限制區域及動線，限制進入機敏處所；另應指派政戰官或新聞官全程陪同確認依劇本、採訪大綱進行拍攝，協助相關支援事宜。

3. 金門、馬祖、烏坵等外島、離島地區採訪及支援拍攝行程安排，應以曾公開之項目或據點為原則；另防區應指派政戰官或新聞官全程引導，並協請影視業者或新聞媒體遵守相關保密規定。

4. 影視業者申請支援拍攝期間所需各項行政經費，應由該業者自行負擔，借用營舍、場地時須支付水電等相關費用，並與官兵生活、訓練有所區隔，不可影響部隊日常及執行戰訓本務，各支援單位除醫療外不得提供軍車接送等行政支援。

5. 除經核准人員外，支援單位官兵不得私自接受詢訪，陪同拍攝人員應立即制止並適予疏處；另支援單位在不違背保密原則下，得為影視業者工作人員提供口頭簡報服務，避免分發書面參考資料。

6. 支援採訪及拍攝過程中，影視業者或新聞媒體言行如踰越申請範圍,引導人員應勸導處理,避免發生衝突；如確認踰越支援規定，研判將有不良影響時，應協調勿作刊播，並立即聯繫國防部及各司令部相關業管單位協助處理。

7. 支援拍攝單位對影視業者及新聞媒體採訪及拍攝內容有疑慮時，應由政戰官會同保防官及新聞官於當日完

成影、照片拍攝內容審查，確認有無機敏(不妥)內容，如經發現須要求立即刪除，始可離開營區。

8. 對於採訪及拍攝內容涉有報導洩漏機密資訊之事實，或從事與採訪及拍攝目的不符，經勸說仍不聽勸止者，除對其爾後申請案件，應予婉拒外，亦應研採法律應處作為，以維國防部暨各級單位權益。

(五)安全管制作法：

1. 為防堵有心人士偽造(冒)證件入營，應加強入營人員證件辨識，並以國民身分證、健保卡等為主要查驗證件，倘發現異常或持用偽造(冒)證件者，應即循戰情系統反映，並洽請憲、警單位協處。
2. 支援單位應加強會客室值勤人員教育，主動詢問及查察入營人員身分，並於影視業者、新聞媒體申請入營採訪、勘景及拍攝作業時，由保防官會同衛哨人員實施身分辨證，倘於辨證時查獲中國大陸人士身分者，除不得辦理會客進入營區外，並應即時循戰情系統反映；另倘發現有非經申請核准人員在營內活動時，應主動前往盤查、詢問與辨證，並逐級回報應處。
3. 各支援單位營區主官、管應明確知悉所轄營區，是否為經本部公告之「要塞堡壘地帶」或經國防部會同內政部指定，並公告之「重要軍事設施管制區」，俾能妥適爰引用相關法規;另為避免民人擅(誤)闖上述區域，達警示嚇阻效果，應於所轄區域周邊設置顯著標識及禁止測繪等警語。
4. 活動結束後，各支援單位主官(管)應編組人員對支援影視業者參訪、勘景及拍攝區域等開放性場所實施巡查，以確保營區安全。

(六)審查回報機制：

1. 影視業者及新聞媒體於節目播出前，依其內控機制實施審查後，檢送全片自我審查表(格式如附表 5)至主管部門備查，確保拍攝、報導內容與原劇本、採訪大綱相符，無詆毀國家元首、政府官員或破壞國軍形象等爭議性情節後，始可播出；播出後如內容仍有不妥者，應要求影視業者或新聞媒體實施更正，並不得以負面宣傳炒作收視率，若損及本部權益時，將採法律應處作為，以維國防部權益。
2. 影視業者及新聞媒體於各大電子、平面等媒體刊播後，各司令部及支援單位應密切注意是否有負面新聞產生，並立即循管回報，以利業管單位應處。

六、支援案件核定後之處理：

各支援申請案件於權責長官核定支援後，由支援單位先期完成影視業者接待、安全管制及支援拍攝具體作法(包含限制參訪、勘景、拍攝區域及相關人員編組)，並於執行支援期程前，呈文副知本部核備，以利本部業管部門掌控。

七、違反本規定之處罰：未經核准，擅自提供政府資訊或支援者，按其情節，依「陸海空軍懲罰法」之規定懲罰失職人員。

八、一般規定：

支援新聞媒體、影視業者採訪、勘景及影片拍攝全程須確依本規定管制事項，恪遵各項安全管制及保密規範，支援項目須依奉核定事項辦理，新聞媒體及影視業者不可無故要求未奉核定事項，如有違反保證切結，支援單位應立即停止支援，並聯繫國防部及各軍司令部相關業管單位協處。

附表 1

ＯＯ公司拍攝「ＯＯ」演職員名冊 **資料時間：107.01.01**				
項次	姓名	出生年月日	身分證號碼	查核結果
1	楊ＯＯ	60 年Ｏ月Ｏ日	T12016xxxx	
身分證正面影本			身分證反面影本	
2	陳　Ｏ	66 年Ｏ月Ｏ日	K12016xxxx	
3	王ＯＯ	56 年Ｏ月Ｏ日	S22015xxxx	

每頁 3 員，不足得自行延伸

附表 2

ＯＯ公司拍攝「ＯＯ」需求支援項量規劃表 資料時間：107.01.01			
支援期程	民國Ｏ年Ｏ月Ｏ日至Ｏ年Ｏ月Ｏ日		
拍攝地點	屏東ＯＯ營區		
支援人員	Ｏ　軍 司令部	入伍生	Ｏ員
	合　計		Ｏ員
支援武器	Ｏ　軍 司令部	品　項	數量
		65K2 步槍	Ｏ支
	合　計		Ｏ支
支援裝備	Ｏ　軍 司令部	品　項	數量
		輕型戰術輪車	Ｏ輛
	合　計		Ｏ輛
支援設施	Ｏ　軍 司令部	品　項	數量
		模擬船艙	Ｏ處
	合　計		Ｏ處
附記	第Ｏ場拍攝		

不足得自行延伸

附表 3

ＯＯ公司拍攝「ＯＯ」連續劇□劇本
□節目內容　　審查表
□需求支援項量

審查單位：ＯＯ室　　**資料時間：107.01.01**

項次	場景（頁次）	所見情形	改進建議
一	第1集1場(P1)	旁白不雅，有損國軍形象	刪除

附記	審查人(簽章)：

附表 4

○○公司申請本部支援拍攝「ＯＯ」連續劇保證切結書

具切結人　　自　　年　　月　　日起至　　年　　月　　日止，奉貴部同意支援本公司拍攝「○○」連續劇，拍攝期間茲保證下列事項：

一、全程確實遵守各項營規，確保行政中立，不擅入限制區域、機敏處所，因偶然持有或知悉之機密資訊，於任務結束離營後應負保密之責，如有妨害機密資訊維護者，願接受相關法律（令）偵辦。

二、基於維護「機密資訊」安全，倘發生洩密違規事件，願配合相關單位調查釐清案情，並保證恪遵本案「相關保密規範」，主動協助單位發掘檢舉洩違密情事。

三、依核定項量執行拍攝，不得另行要求額外兵力、裝備及其它行政支援，期間若公物損壞可歸責拍攝任務時，需照價賠償。

四、拍攝期間，倘違犯上述第一、三項，同意貴部依作業規定處理。

此致

國防部

具結人	單　　位	職　　稱	姓　　名
見證人	單　　位	級職(職稱)	姓　　名

中　華　民　國　　年　　月　　日

附表 5

○○公司拍攝「○○」連續劇第○場內容審查表 資料時間：107 年 01 月 01 日			
項　次	審　查　內　容	審查情形	修　正　方　式
一	拍攝內容是否與原企劃、劇本相符?	□是 □否	
二	拍攝內容是否違反「國家機密保護法」規範？	□是 □否	
三	拍攝內容是否有詆毀國家元首、政府官員?	□是 □否	
四	拍攝內容是否違反行政中立及攻訐國家政策？	□是 □否	
五	拍攝內容是否違反善良風俗，有損國軍形象？	□是 □否	
附　記	審查人簽名(主管):		